

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 국유재산 매각 대안 제시로 소상공인 생존권 보장 및 매각 효율화 기여
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부 ○○○○○○팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무(관할지역: ☆☆☆☆시 △구, ♣♣♣구, ㉠㉠군)를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

○○항 수산물류단지에 소재한 ‘☆☆☆☆시 △구 ♣♣동 XX-XX’(□, X,XXX m²) 등 [표 16]과 같이 국유재산 2개 필지 및 건물 3개동을 관리하고 있는데

[표 16] 용도폐지 인수 국유재산 명세

소재지	종별	면적(m ²)	대장가액(원)	비고
-----	----	---------------------	---------	----

“기재 생략³⁴⁾”

34) ‘♣♣동 XXX-XX’ 제X동 건물과 ‘♣♣동 XXX-XX’의 건물은 지하로 폐수처리관이 연결되어 있어 주변 ○○항 입주 업체들의 냉동창고에서 발생하는 오폐수를 정확하고 해양으로 배출

본 국유지 내 건물은 ■■■■■■³⁵⁾(이하 “피대부자”라 한다.)가 사업 시행자로서 1998년 ①■■■■■■■■ 및 ②■■■■■■■■(오피스 건물)를 개발 하여 기부채납 후 20년간 무상 사용해왔으며

피대부자는 무상사용 기간 종료 후 ○○○○○○○○청으로부터 사용 허가(2018. 10. 1. ~ 2023. 9. 30., 5년)를 받아 ○■■■■■■■■은 직접 운영하고 ■■■■■■■■는 전대차 승인³⁶⁾을 통해 약 140개 업체에 전대하여 관리하던 중 국유재산 매수를 신청하여 종전 관리청은 용도폐지를 결정하였다.

이에 공사는 2022. 10. 21.자 재산을 수탁받아 전대차 대부계약을 승계 하여 관리해 오던 중 2023. 2월경 피대부자가 ■■■■■■■■ 및 해당 부지를 제외하고 ○■■■■■■■■만 매수한다고 의사를 변경함³⁷⁾에 따라, 공사는 임박한 대부계약을 1년만 연장(2024. 9. 30.까지) 하되 ■■■■■■■■는 공개 경쟁입찰, ○■■■■■■■■은 수의 매각하는 방안으로 총괄청 승인을 득 하였다.(2024. 2월)

이후 피대부자 및 대주주 임원진(●●, ■■■■, ◇◇)은 ■■■■■■■■를 제외한 ○■■■■■■■■만 우선 매수할 수 있도록 지속적으로 요청하였으나,

공사는 요구조건을 수용하지 않고 ①■■■■■■■■ 대부계약 만료 시 명도이행 및 전대차 보증금 부족분 보충 등 책임을 명확히 하고, ②자영업자 생존권 보장 등을 고려하며 [표 17]과 같이 단계별 매각 대응 방안을 수립하였다.

35) 수산물 유통·가공 관련 10여개 회사가 출자하여 설립한 법인이며 '23년말 기준 최대주주는 ♡♡은행이나 ●●(17%), ■■■■(10.5%), ◇◇(9.7%) 3개사가 대주주로서 주요 의결권 행사

36) 「국유재산법」 제30조에 따르면 전대는 원칙적으로 불가하나, 사용허가를 받은 자가 기부자인 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 받아 다른 사람에게 사용·수익 가능

37) ■■■■■■■■는 무상 사용기간(20년) 동안 시세보다 상당히 저렴하게 전대 계약을 체결 하였고, ○■■■■■■■■에서 나오는 수익만으로 ■■■■■■■■ 운영비를 충당하는 등 방만 경영으로 영업적자가 누적되었기 때문인 것으로 추정(피대부자는 공사 대부로 채납 중 으로 '24.8월 기준 대부해지 후 ☆☆☆☆보험에 지급보증 청구 완료)

[표 17]  단계별 매각 대응 전략

내부	
+	
외부	“기재 생략”

첫째, 내부적 법률검토를 거쳐 ^①(1단계) 낙찰 시 전대차계약 승계에 대한 조건을 공고에 반영하였고, ^②(2단계) 피대부자 명도 불이행 및 법인 청산에 대비하여 주주사가 대위하여 책임지는 채무 연대약정(안) 및 제소전 화해조서(안)을 검토하였으며

둘째, 외부적으로 주주사측과 협의³⁸⁾를 통해 대부 계약해지 시 건물 전차인이 존속하는 한 명도 미 이행으로 변상금 부과대상이며, ①①①① ①①만 별도 우선 매각이 불가하다는 원칙을 고수하였다.

한편,  내 전차인을 고려하여 건물 낙찰 시 소유권 이전을 위해 피대부자의 전대차 보증금 확보를 요청³⁹⁾하였고, 피대부자측은 이를 수용(2024. 5월, 보증금 부족분 출자)하며 입찰에 우호적 환경이 조성되었다.

공사는 대부계약 만료 이전에 매각 및 수납 완료를 목표로 준법경영실과 입찰 법률검토를 진행하였으며 ^① 협회 회원사 및 전차인 매각일정 공유(2024. 5. 31.), ^②보도자료 배포(2024. 6. 28.), ^③인근부지 매수 문의 시 본 물건 연계 홍보 등을 통해 적극적으로 매각을 추진하였다.

38) 입찰 전까지 방문면담 월1회 수행(2024. 3. 18., 2024. 4. 15., 2024. 5. 23.)하였고, 유선 면담 수시 진행하여 피대부자 주주총회(2024. 5월 ~ 8월 간 3회 개최) 결과 상시 공유
39) 전대차 계약서상 전차인의 보증금 합계와 피대부자 보유 보증금 잔액 차이 약 6억 원

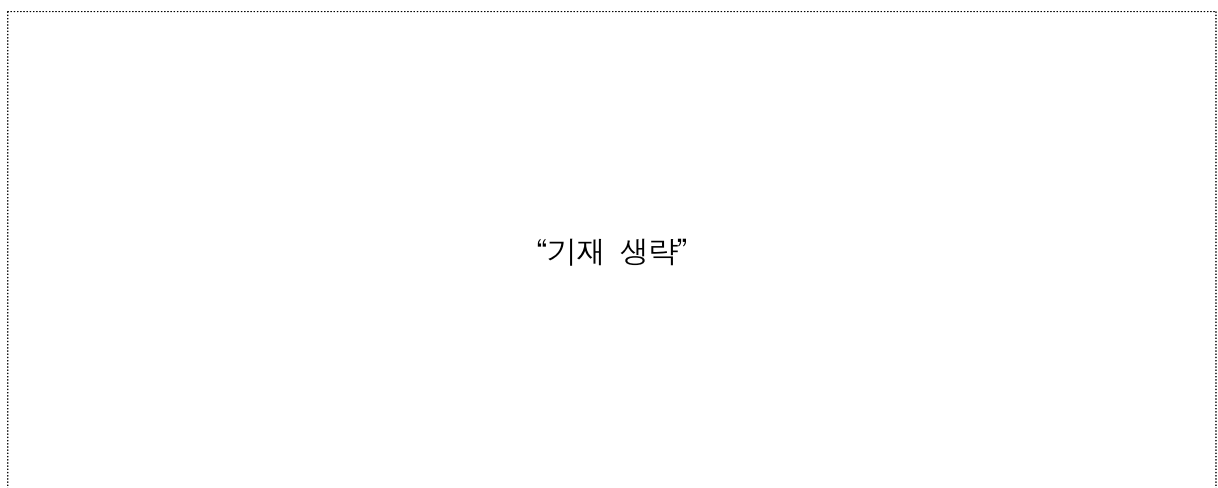
다. 실적 또는 성과

☒☒☒☒☒는 인수단계부터 전차인 과다(170개 호실 중 140여개) 대형 물건으로 전차인 대부분이 수산물가공 관련 업종이라는 특성 및 부동산 시장 불황으로 매각이 어려웠으나, 단계별 전략에 따라 입찰을 신속히 추진한 결과 입주사 중 1곳(☒☒☒☒☒)에 성공적으로 매각할 수 있었다⁴⁰⁾.

이로 인해 피대부자 대부계약해지 시 명도 이슈는 낙찰자의 전대차 계약승계 및 보증금 이관으로 해소되었고 피대부자에게는 소유권 이전 까지 건물관리책임을 유지토록 하여 중대재해처벌법 건물 안전관리 책임⁴¹⁾ 공백을 방지하였다.

본 물건은 [그림 3]과 같이 수많은 이해관계인이 연결된 대형건물 매각 시 발생가능한 리스크를 사전에 차단한 성공적인 사례이며, 부산의 대표적 산업인 수산물 가공 및 유통 업종에 종사하고 있는 전차인 자영업자의 생존권 보장과 지역경제 활성화에 기여하고 국고 수입을 제고한 사례에 해당된다.

[그림 3] 단계별 매각방안 추진 및 성과



40) 2024. 8. 30. 매각잔대금 수령 완료(매각금액 XX,XXX,XXX천 원, 매각잔대금 XX,XXX,XXX천 원)

41) ☒☒☒☒☒는 일정 규모 이상의 다중이용시설로 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’ 및 ‘중대재해 처벌법’ 적용대상에 해당하여 소방·시설 등 안전관리자 선임이 필수

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 적극적인 업무를 통해 대형건물 매각 시 발생가능한 리스크를 사전에 차단하고 소상공인 경영기반을 안정화 하였으며 국고 수입 제고에 기여한 부산지역본부 ○○○○○○○○팀을 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)